

מסורת הש"ס

- ↑ צ"ק ל: צ"ב גז: גז: לעיל ח. סנהדרין לב. שביעית פ"י [מ"ה] ר"ה ב. ת. צ"ב קנז: קשא: [יבמות קבג], א וצ"ב מ: מ: [ד] בס"א: משותיו, ט) ודף כה:א, ו) [ז]. ובעירובין מז:א, [יבמות לו:], ח) ז"ל הכייתא. רש"י,



הגהות הב"ח

- ↑ גמ' פרידסא לנבירה לעשר שנים אכלה מלת: (ב) הוב' ד"ה שטר וכו' אי נמי בעיבירא בין מלת:



מוסף רש"י

שטר שכתבו בו רבית.

- ↑ שכתוב צו שלוח דרבית (ב"ק
- ↑ פלוגי לוח מפלוגי מנה במחמת עד זמן פלוגי (רשב"ם ב"ב חד:). שטרי חוב המוקדמין פסולין. לפי שרלה לטרוף לקוחות שלקחו שדה מן הלוח מוזמן שכשטר, ושלח דיון הוא שהרי קדמה מכירה להלוואה ובשטר מעיד שהלוואה קדמה לפיכך קפסוהו מלגבות בו ולא יטרוף אפילו מוזמן המלוה ואילו אלא כמלוה על פה שאינו גובה מן המשועבדים (ר"ה ב.) וקנסין היתרא אטו איסורא ופסול אפילו מוזמן שני (סנהדרין לב.) אי נמי שנכתב השטר באלח ניסין וכן מחוב צו באלח ניסין לוח פלוגי מפלוגי והוא לא לוח ממנו כלום עד ט"ו ניסין, גם זה מוקדם ופסול, שאין לו לטרוף אלא מוזמן ההלוואה ואילו, דלח כחצי דלמר (לעיל יג.) עדיו בחמומיו וכן לו (רשב"ם ב"ב קנז) ומיהו אם ההלוואה היתה באלח ניסין פני עדים וקנו מידו להשתעבד נכחי לוח למלוה ולא כתבו חת השטר עד ט"ו ניסין וכתבו צו באלח ניסין, כי הרי מוקדם כשר (שם ע"פ ב"ב קעב.) והמאוחרין. שכל עדים ואמרו אנו יודעים במלוה זו שקדמה לזמן הכתוב כאן, כשרין. דמעלותא היא דהא מחיל ליה לשעבדא עד השתא (סנהדרין לב.) שכתבו באלח ניסין וכתבו בתוך השטר באלח בלתי, וכל שכן אם לוח ניסין ולא נכתב עד אייר, דכשרי שהרי מחל לו שעמד על חדש שעבר (רשב"ם ב"ב קעא:).

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

אִים לִיה זִכִּיה. דמתן זכין לקטן צפרק מי שמט (צ"ב דף קנז:); **וּזְקַפְּנוּ עָלָיו בַּמְלוּה**. לאחר זמן חישוב עמו על הרבית וזוקף הכל ביחד במלוה וכתב לו שטר עליהם כך וכך אפי חייב לפלוני: **וּגִזְזָה אֵת הַרְבִּית**. דמשעת זקיפה הוי כגזיו: צין כך וצין כך. אסיפא פליג וטעמא כדמפרש ואזיל שלא

יאמרו כו': **שטר שיש צו רבית**.

שכתוב צו פלוגי לוח מפלוגי מנה

דרבית כך וכך לזמן פלוגי: **המוקדמין**.

למלוה: **פסולין**. דבעי למיטרף לקוחות

מוזמן הכתוב צו ועדיין לא הלוח

ושטר הלקוחות קודם למלוה וזה

מוציא שטרו והוא קודם והוא שקר:

פסולים. ואינו טורף מן המשועבדין

ואפי' מן המאוחר למלוה: **ר"מ היא**.

דקנים היתירא אטו איסורא: **שמא**

יגבה מן זמן ראשון. דליכא דלא

מסיק אדעתיה לנקדק כל כך בזמן

הלוואה לומר למלוה שטרך מוקדם

ומקחי קדם להלוואתך: **פרדיסא**. כרס:

כבישנא. אטמין: **ואמינא לקוחה**

היא צדי. ואצד שטר המכירה ואצא

מכת חזקה של ג' שנים דכולי האי

בל מצינא למיזדהר בשטרא: **אול**.

על הכרס: **אקנייט**. במתנה צעדים:

לזנו קטן. כדי שלא תהא מכירתו

מכירה שכשיוציא שטר מכירתו זה

יוציא שטר מתנתו ולא גילה

הדבר: **זווי**. מעות שהוא מוצע

ממנו שמוציא עליו שטר שמכרת

לי כרס שאין שך וקצלת מעותיי)

וכתבת לי אחריות: **כמלוה בשטר**

דמו. דהא כתב ליה אחריות:

מודה

יהמאוחרין כשרין מוקדמין אמאי פסולין נהי דלא גבו מזמן ראשון יגיבו **מזמן שני אמר ר' שמעון בן לקיש** במחלוקת שנויה ור"מ היא ורבי יוחנן אמר **אפי' תימא רבנן גזירה שמא יגבה מזמן ראשון** ^(א) **ההוא גברא דמשכין ליה פרדיסא לחבריה** ^(ב) **אכלה תלת שני א"ל אי מזבנית לה ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לה לשטר משכנתא** **ואמינא לקוחה היא בידי אול קם אקנייה לבנו קמן והדר זבנה ניהליה** **יזביני ודאי לא הוי זביני זווי במלוה בשטר דמו וגובה מנכסים משועבדים או דילמא** **יבמלוה ע"פ דמו ואינו גובה מנכסים משועבדים אמר אביי ולאו היינו דרבי אסי דאמר ר' אסי**

לדחות דהתם עבירה נעשית בגוף הממון יותר מכאן דכאן עיקר עבירה בשטר כדאמרין התם **לא קנסו אלא בשטר ומיהו רבנן נראה דודאי לא קנסו כלל ומשמע לכאורה דגבי לרבנן בשטר קרן אפילו ממשעבדי ור"מ נמי לא פליג אלא משום דקנים ותימה דאמאי אין העדים פסולים כיון שעובדים על לא תשימון (שמות כב) אע"פ שאין מרויחים יש להם לפסול מידי דהוה אעבדיין אוכל נצילות להכעיס דקי"ל (סנהדרין דף טז.) כאציי דפסול והא דלא חשיב להו צפרק זה בורר (שם דף כד:) ה"נ לא חשיב ליה אלא הוי בכלל מלוה הבאה ברבית כדמפרש התם^(ט) מלוה הבאה ברבית והוא הדין נמי עדים בכלל ואין לפרש כגון שאין רבית מפורש בשטר אלא כתב סתם פלוגי חייב לפלוגי מנה וכללו הקרן עם הרבית והעדים לא ידעו דא"כ בסמוך דקאמר ר' יוחנן דמודו רבנן בשטרי חוב המוקדמין גזירה שמא יגבה מוזמן ראשון ה"נ נגזור שמא יגבה רבית בתורת קרן ואין לומר נמי דכיון שהרבית מפורש בשטר אין העדים עובדין על לא תשימון כיון דיודעינן העדים דבית דין לא יגבו על ידם רבית ולכן השטר כשר והא דמתן במתני' (לקמן דף עה:) דעדים עובדין היינו כשאין ניכר הרבית בשטר ויודעים עדים שיש צו רבית דהא אהאי שטרא גופי' אמרי' צפרק המניח (צ"ק דף ל:); ובפרק המוכר פירות (צ"ב דף גז: ושם ד"ה ומכמים) דמשעת כתיבה עבד ליה שומא וי"ל דאיידי הכא ברבית דרבנן ולא מיפסלו באיסור דרבנן כיון שאין מרויחים כלום אע"פ שבעצירה דאורייתא היו נפסלים אי נמי אפי' ברבית דאורייתא יש להכשיר דשמא לא תשימון לאינשי במלוה משמע להו ולא צעדים ולכן כשרים כדאמרין נמי (לעיל דף ה:) לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו אבל קשה היא דשטרי חוב המוקדמים היאך העדים כשרים דמוקמינן לה כר"מ אבל לרבנן גובה מוזמן שני ולר"מ נמי היה גובה אי לאו משום דקנים ורבי יוחנן נמי לא קאמר דפסולים לרבנן אלא משום גזירה שמא יגבה מוזמן ראשון והלא העדים הללו במתכוין חתמו שקר והקדימו את הזמן וי"ל כגון שיש עדים שמעדין עליהם שהיו אנוסים מחמת נפשות או כגון שאומרים טעינו בשנת המלך אי נמי ^(ט) כשיפורא צין מלא צין חסר ולא הזכירו בשטר בכמה בשעת אלא בכמה בחדש:**

קונסין אותו ואינו גובה וכו'. ואע"ג דאמר' צפ' אע"פ (כתובות דף ק: ס:) הלכה כר"מ בגזירותיו היינו דוקא בגזירותיו ולא בקנסותיו והכא קנס הוא דכה"ג נמי פסקו בהלכות [גדולות] כרבנן דר"מ במעוברת חצירו ומינקת חצירו דאם נשא יוציא לכשיגיע זמנו לכנוס יכנסו ולא כר"מ דאמר לא יחזיר עולמית ^(א) (וטעם דף כו.) דהוי קנסא ורציה מדבעי בהחולץ (יבמות דף לו.) אם אינסבא לכהא (לא) [אין] החמירו לגרש כיון שאינו יכול לחזור ולכנוס דגרופא אסורה לכהן ונע"ע מוס' זבחים קד. ד"ה א"ר עקיבא]: **אמר אביי דאו היינו דרבי אסי דאמר רבי אסי בו'.** תימה מה ענין דר' אסי לכאן וי"ל דהכא לא מביעיא ליה אי גבי ממשעבדי אי לא אלא משום דפשיטא ליה דנאמן לומר פרעתי משום דלא ניתן ליכתב ומביעיא ליה אי לא גבי ממשעבדי כיון דאין השטר מועיל אלא ע"פ הודאתו או דילמא גבי ועל זה בא אציי להציא מדרבי אסי דכי היכי דמודה בשטר מהניא הודאתו לגבות ממשעבדי אע"פ שאם היה אומר מזויף הוא היה לרצין קיום ה"נ הכא גבי פרדיסא ולא שייך כאן לגרוס אין לרצין לקיימו אלא גרסי' לאו היינו דרבי אסי דאמר ר' אסי מודה בשטר שכתבו גובה מנכסים משועבדים ולפי זה כשמקשה על רצא מההיא דלשצח קרקעות בלא רצא היה יכול להקשות מיד לכ"ע מ"ש הכא דנאמן לומר פרעתי ובנמנאח שאינו שלו אינו נאמן כל זמן ששטר מכר צידו אלא נטר עד לצסוף ומקשה על רצא מגביית משעבדי השנוי בפירוש^(ט) בצרייתא:

בבא מציעא פרק חמישי בבא מציעא

עב.

שמך שיש בו רבית קונסין אותו ואין גובה לא את הקרן ולא את הרבית. פריצ"ס דאין גובה ממשעבדי אבל מבני חרי גבי ע"פ אותו השטר דעדים אינם פסולים דאינם עדי חמס דאין מרויחים כלום דצדרי וקשה דתניא בתוספתא [פ"ה] דמכלתין המוצא שטר שיש צו רבית יקרענו בא לב"ד יקרעוהו והשתא אי גבי ציה מבני חרי אמאי יקרעוהו ימתינו עד שיגבה צו קודם וי"ל שאסור להשהותו מיהו נראה דר"מ קנים לגמרי ולא גבי ציה כלל כמו שטרי חוב המוקדמים דמוקמינן בסמוך כר"מ ואף על גב שגם שם פי' צקונטרס דאין פסולין אלא לגבות ממשעבדי אין נראה דפסולין משמע דלא גבי ציה כלל והא דפריך נהי דלא גבי מוזמן ראשון ליגבי מוזמן שני הוה מצי למימר נמי נהי דלא גבי ממשעבדי ניגבי מבני חרי אלא רבותא פריך דאפי' ממשעבדי ניגבי מוזמן שני ובסמוך דפריך אעבודא דפרדיסא אלא הא דאמר רבי יוחנן גזירה שמא יגבה מוזמן ראשון נימא דלא ניתן ליכתב ולא משני משום דטעמא דלא ניתן ליכתב לא משום אלא דלא גבי ממשעבדי משום דס"ל דודאי מהני לפסולו לגמרי ולא גבי ציה כלל והא דלא מביעיא ליה אלא אי גבי ממשעבדי אבל מבני חרי פשיטא ליה דגבי אף על גב דלא ניתן להיכתב התם הוא דפשיטא ליה דגבי היינו משום שהמוכר היה מודה ללווקח שלא פרע ועוד נראה דאפי' יש עדים אחרים או שחייב מודה אפי"ה קנים ר"מ דהכי משמע דאין גובה קרן דומיא דרבית ובתוספתא (שם) נמי משמע דאפילו במלוה על פה קנים דקתני המלוה את חצירו ברבית וצא לפני צ"ד קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרבית שהיה ר"מ אומר שטר שיש צו רבית כו' ובפ' המניח (צ"ק דף ל:) נמי מדמינן לההוא דקנסו גופן משום שצחן דמפסדי גוף הממון הוא הדין דקנים בגוף המלוה אע"פ שיש משעת כתיבה עבד ליה שומא ולכן לא קנסו אלא בשטר ומיהו רבנן נראה דודאי לא קנסו כלל ומשמע לכאורה דגבי לרבנן בשטר קרן אפילו ממשעבדי ור"מ נמי לא פליג אלא משום דקנים ותימה דאמאי אין העדים פסולים כיון שעובדים על לא תשימון (שמות כב) אע"פ שאין מרויחים יש להם לפסול מידי דהוה אעבדיין אוכל נצילות להכעיס דקי"ל (סנהדרין דף טז.) כאציי דפסול והא דלא חשיב להו צפרק זה בורר (שם דף כד:) ה"נ לא חשיב ליה אלא הוי בכלל מלוה הבאה ברבית כדמפרש התם^(ט) מלוה הבאה ברבית והוא הדין נמי עדים בכלל ואין לפרש כגון שאין רבית מפורש בשטר אלא כתב סתם פלוגי חייב לפלוגי מנה וכללו הקרן עם הרבית והעדים לא ידעו דא"כ בסמוך דקאמר ר' יוחנן דמודו רבנן בשטרי חוב המוקדמין גזירה שמא יגבה מוזמן ראשון ה"נ נגזור שמא יגבה רבית בתורת קרן ואין לומר נמי דכיון שהרבית מפורש בשטר אין העדים עובדין על לא תשימון כיון דיודעינן העדים דבית דין לא יגבו על ידם רבית ולכן השטר כשר והא דמתן במתני' (לקמן דף עה:) דעדים עובדין היינו כשאין ניכר הרבית בשטר ויודעים עדים שיש צו רבית דהא אהאי שטרא גופי' אמרי' צפרק המניח (צ"ק דף ל:); ובפרק המוכר פירות (צ"ב דף גז: ושם ד"ה ומכמים) דמשעת כתיבה עבד ליה שומא וי"ל דאיידי הכא ברבית דרבנן ולא מיפסלו באיסור דרבנן כיון שאין מרויחים כלום אע"פ שבעצירה דאורייתא היו נפסלים אי נמי אפי' ברבית דאורייתא יש להכשיר דשמא לא תשימון לאינשי במלוה משמע להו ולא צעדים ולכן כשרים כדאמרין נמי (לעיל דף ה:) לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו אבל קשה היא דשטרי חוב המוקדמים היאך העדים כשרים דמוקמינן לה כר"מ אבל לרבנן גובה מוזמן שני ולר"מ נמי היה גובה אי לאו משום דקנים ורבי יוחנן נמי לא קאמר דפסולים לרבנן אלא משום גזירה שמא יגבה מוזמן ראשון והלא העדים הללו במתכוין חתמו שקר והקדימו את הזמן וי"ל כגון שיש עדים שמעדין עליהם שהיו אנוסים מחמת נפשות או כגון שאומרים טעינו בשנת המלך אי נמי ^(ט) כשיפורא צין מלא צין חסר ולא הזכירו בשטר בכמה בשעת אלא בכמה בחדש:

קונסין אותו ואינו גובה וכו'. ואע"ג דאמר' צפ' אע"פ (כתובות דף ק: ס:) הלכה כר"מ בגזירותיו היינו דוקא בגזירותיו ולא בקנסותיו והכא קנס הוא דכה"ג נמי פסקו בהלכות [גדולות] כרבנן דר"מ במעוברת חצירו ומינקת חצירו דאם נשא יוציא לכשיגיע זמנו לכנוס יכנסו ולא כר"מ דאמר לא יחזיר עולמית ^(א) (וטעם דף כו.) דהוי קנסא ורציה מדבעי בהחולץ (יבמות דף לו.) אם אינסבא לכהא (לא) [אין] החמירו לגרש כיון שאינו יכול לחזור ולכנוס דגרופא אסורה לכהן ונע"ע מוס' זבחים קד. ד"ה א"ר עקיבא]: **אמר אביי דאו היינו דרבי אסי דאמר רבי אסי בו'.** תימה מה ענין דר' אסי לכאן וי"ל דהכא לא מביעיא ליה אי גבי ממשעבדי אי לא אלא משום דפשיטא ליה דנאמן לומר פרעתי משום דלא ניתן ליכתב ומביעיא ליה אי לא גבי ממשעבדי כיון דאין השטר מועיל אלא ע"פ הודאתו או דילמא גבי ועל זה בא אציי להציא מדרבי אסי דכי היכי דמודה בשטר מהניא הודאתו לגבות ממשעבדי אע"פ שאם היה אומר מזויף הוא היה לרצין קיום ה"נ הכא גבי פרדיסא ולא שייך כאן לגרוס אין לרצין לקיימו אלא גרסי' לאו היינו דרבי אסי דאמר ר' אסי מודה בשטר שכתבו גובה מנכסים משועבדים ולפי זה כשמקשה על רצא מההיא דלשצח קרקעות בלא רצא היה יכול להקשות מיד לכ"ע מ"ש הכא דנאמן לומר פרעתי ובנמנאח שאינו שלו אינו נאמן כל זמן ששטר מכר צידו אלא נטר עד לצסוף ומקשה על רצא מגביית משעבדי השנוי בפירוש^(ט) בצרייתא:

עין משפט ונר מצוה

קבו א מיי פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה ח טוש"ע ח"מ סי' רמג סעי' יח:

ב [מיי] שם הל' ו טוש"ע שם סעיף יד:]

קבו ג ד ה מיי פ"ה מהל' מלוה ולוה הל' ו סמג לאוין קלג

טוש"ע י"ד סי' קעא: קבח ו מיי שם פ"ד הל' ו ועי' במשנה למלך

סמג לאוין קלו טוש"ע ח"מ סי' נב סעי' א וטוש"ע י"ד סי' קסא סעי' יא:

קבב ז ח מיי פכ"ג שם הל' א סמג עשין נד טוש"ע ח"מ סי' מג סעי' ז:

ט [מיי] שם הל' ב טוש"ע שם סעיף יב:]

קל י ב מיי פ"י מהל' מכירה הל' ד סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' נה סעי' ז:

קלא ל מיי פכ"ג מהל' מלוה ולוה הל' ח סמג עשין עג טוש"ע ח"מ סי' נט סעי' ו וסי' קג סעיף א וסעי' ב:

^[1]